

Documed / Galenica (HCI Solutions) vs. ywesee GmbH

Dokumentenuebersicht - zusammengestellt fuer Hans Balmer (Clinicum) · Stand 18.6.2026

Quelle: <https://ywesee.com/Main/DocumedGalenicaVsYwesee>

Worum es geht

Streit um die elektronischen Arzneimittelinformationen (von Swissmedic geprüfte Fach- und Patienteninformationen, «Kompendium»). ywesee/Zeno Davatz machte diese ueber oddb.org frei zuganglich; Documed/Galenica beanspruchte sie als geschuetztes Werk und verlangte Lizenzgebuehren. Zwei Straenge: ein zivilrechtlicher (Urheber-/Lauterkeitsrecht, 2002-2008) und ein kartellrechtlicher (WEKO, 2005-2025).

I. Vorgeschichte und Zivilprozess (2002-2008)

21.1.2002 - Galdat-Lizenzvertrag (E-mediat)

E-mediat verlangt fuer die Online-Nutzung der Galdat-Stammdaten neu CHF 125'000/Jahr (statt CHF 2'000 pro Apotheke) - Beleg fuer die Marktstellung der Galenica-Gruppe. Von ywesee nie unterzeichnet.

Referenz: [Vertrag E-mediat](#)

23.6.2003 - KoKo-Protokoll

Kompendiums-Kommission (Documed + Branche) entscheidet sich einstimmig fuer das Preismodell «Allegro» - im Streit als Indiz fuer eine Marktabsprache verwendet.

Referenz: [Protokoll KoKo 23.6.2003](#)

17.12.2003 - Gesuch um vorsorgliche Verfuegung

Documed erwirkt ein superprovisorisches Verbot gegen Davatz (Vorwurf «Raubkopieren» via oddb.org).

Referenz: [Gesuch vorsorgliche Verfuegung](#)

28.1.2004 - Zivilgericht Basel-Stadt hebt Verfuegung auf

Arzneimittelformen sind als Teil der behoerdlichen Swissmedic-Verfuegung nicht urheberrechtlich geschuetzt; das Gericht deutet bereits an, Documed sei wohl marktbeherrschend (Art. 4 KG).

Referenz: [Urteil ZG Basel 28.1.2004](#)

11.2.2005 - Hauptklage Documed / Klageantwort ywesee

Documed verlangt Verbot, Urteilspublikation und CHF 20'000 Schadenersatz; ywesee beantragt Abweisung (31.5.2005). Replik Documed (~86 S.) am 23.9.2005.

Referenzen: [Hauptklage](#) · [Klageantwort](#) · [Replik](#)

30.5./5.9.2007 - Zivilgericht Basel-Stadt: Klage abgewiesen

Klage vollumfaenglich abgewiesen, Kosten zu Lasten Documed (~CHF 18'000). Kein urheberrechtlicher Schutz (kein individueller Charakter, kein Sammelwerk); kein unlauterer Wettbewerb (Aufwand bereits amortisiert).

Referenzen: [Urteil 30.5.2007](#) · [Urteilsbegruendung 5.9.2007](#)

17.10.2007 - Beschwerde Documed ans Bundesgericht / Beschwerdeantwort

Documed ficht das Urteil an (17.10.2007); ywesee reicht am 14.1.2008 die Beschwerdeantwort ein.

Referenzen: [Beschwerde Documed](#) · [Beschwerdeantwort ywesee](#)

13.2.2008 - Bundesgericht (4A_404/2007): Beschwerde abgewiesen

Beschwerde abgewiesen, Kosten + Parteientschaedigung (~CHF 11'000) zu Lasten Documed. Die freie Nutzung der Daten durch ywesee ist letztinstanzlich bestaetigt.

Referenzen: [BGer-Entscheid \(Dispositiv\)](#) · [BGer-Urteil \(Begruendung\)](#)

II. Erstes Kartellverfahren WEKO (32-0178, 2005-2011)

1.6.2005 - Schlussbericht Vorabklaerung WEKO

Documed/Galenica marktbeherrschend; Anhaltspunkte fuer Lieferverweigerung (Art. 7 Abs. 2 lit. a KG) und unangemessene Preise (lit. c). Bestaetigt die fehlende Urheberrechts-Schutzfaehigkeit.

Referenzen: [Schlussbericht Vorabklaerung](#) · [Bereinigte Fassung](#)

21.6.2005 - WEKO eroeffnet Untersuchung 32-0178

Eroeffnung der Untersuchung; IGE-Gutachten haelt fest: Daten und Kompendium nicht urheberrechtlich geschuetzt.

Referenzen: [Eroeffnung WEKO](#) · [ywesee-Eingabe an WEKO](#) · [IGE-Gutachten](#)

16./17.7.2008 - Verfuegung WEKO 1

Documed marktbeherrschend; gleiche Preise fuer veraenderte/unveraenderte Texte und Preise «nach Absprache» unzuulaessig. Abschluss mit einvernehmlicher Regelung (kostenbasierte Preisliste ab 2009), Belastung CHF 50'000 + Verfahrenskosten CHF 47'340.

Referenz: [Eroeffnung Verfuegung WEKO 16.7.2008](#)

2008 - Tarifierungs-Nebenstrang

ywesee fordert die zugesprochene Entschaedigung (CHF 90'160 + Zins) ein; Documed bietet vergleichsweise CHF 30'000 (abgelehnt). Galenica-Gutachten (Schmid/Uhlmann) bestreitet ein staatliches Engagement von Swissmedic.

Referenzen: [Angebot Documed](#) · [Eingabe ywesee](#) · [Beilagen](#) · [Galenica-Gutachten](#)

III. Zweites Kartellverfahren WEKO (32-0249, 2016-2025) - der Kern

19.12.2016 - Sanktionsverfuegung WEKO

Galenica AG / HCI Solutions AG seit 1.1.2013 marktbeherrschend bei veredelten, maschinenlesbaren Medikamentendaten. Verbot von Alleinbezugs-/Exklusivklauseln gegenüber Softwarehaeusern, Pflicht zu entbündelten, kostenbasierten Dienstleistungen. Sanktion CHF 4'546'123.

Referenzen: [Verfuegung WEKO 19.12.2016 \(127 S.\)](#) · [Bereinigte Fassung 7.1.2021](#)

19.1.2022 - Bundesverwaltungsgericht (B-2597/2017)

Verfuegung im Kern bestaetigt, aber Feststellung der Marktbeherrschung aufgehoben und Anordnungen allein gegen HCI Solutions gerichtet. Sanktion auf CHF 3'778'794 reduziert.

Referenz: [BVGer-Urteil B-2597/2017](#)

23.1.2025 - Bundesgericht (2C_244/2022)

Beschwerde von Vifor/HCI teilweise gutgeheissen. Drei der vier beanstandeten Verhaltensweisen sind nicht kartellrechtswidrig. Bestaetigt bleibt nur das Verbot der «Klausel B»: HCI Solutions darf Softwarehaeusern nicht untersagen, im Wesentlichen gleich strukturierte Drittdaten einzuspeisen. Sanktionshoehe zur Neufestsetzung ans BVGer zurueckgewiesen.

Referenz: [BGer-Urteil 2C_244/2022](#)

Fazit / Stand heute

Im Urheber-/Lauterkeitsrecht hat ywesee auf allen Instanzen obsiegt: Die von Swissmedic geprueften Arzneimittelinformationen sind frei verwendbar. Im Kartellrecht wurde die Galenica-Gruppe (HCI Solutions) gebuesst; das Bundesgericht 2025 hat den Vorwurf zwar deutlich verengt, aber das zentrale Verbot bestaetigt: Softwarehaeuser duerfen Drittdaten zu Medikamenteninformationen verwenden, auch wenn diese gleich strukturiert sind wie jene von HCI Solutions. Die definitive Bussenhoehe ist noch offen (Rueckweisung).